

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

5840/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הגדלת תקרת תרומה מזכה למוסד ציבורי), התשפ"ה-2025

תיקון סעיף 46 1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 46(א), במקום "10,354,816 שקלים חדשים" יבוא "50,000,000 שקלים חדשים".

דברי הסבר

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מעניק זיכוי ממס בגין תרומות למוסדות ציבוריים שהוכרו על ידי משרד האוצר. הסעיף נועד לעודד תרומה למוסדות העוסקים בחינוך, בריאות, תרבות, דת, איכות סביבה, קליטת עלייה ועוד – ובכך לתרום ישירות לחיזוק החברה האזרחית והמערכת הציבורית בישראל. תקרת התרומות המזכות עומדת על כ-10.35 מיליון שקלים חדשים בשנה. סכום זה נקבע לפי מנגנון הצמדה חלקי אשר אינו משקף את העלייה החדה בנכסים, בהכנסות ובהיקף התרומות מצד גופים עסקיים, משפחות הון ויחידים בעלי יכולת כלכלית גבוהה.

בפועל, גופים ואנשים אלו חפצים להעניק תרומות בסכומים משמעותיים הרבה יותר – אך נתקלים במגבלה פיסקלית שמקטינה את התמריץ לכך. הדבר פוגע במיוחד במוסדות ציבוריים גדולים – אוניברסיטאות, בתי חולים, עמותות רווחה חוצות מגזרים – אשר יכולים לגייס תרומות אסטרטגיות בשיעורים גבוהים אם רק יוסרו החסמים הקיימים.

לפיכך, מוצע להגדיל את התקרה השנתית לזיכוי ממס בגין תרומות ל-50 מיליון שקלים חדשים בשנה, כך שתוכל לשקף באופן עדכני את היקף התרומות הפוטנציאליות במגזר העסקי והפרטי; להגביר את המוטיבציה בקרב תורמים גדולים להעניק תרומות משמעותיות וארוכות טווח; להזרים משאבים ניכרים למוסדות ציבוריים, מתוך מטרה לחזק תחומים כגון חינוך, בריאות, מדע, תרבות וסעד, ולאפשר בכך לחברה האזרחית לשמש כשותפה אמיתית למדינה במתן שירותים חיוניים.

חשוב להדגיש כי ההכרה במוסדות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה נעשית לאחר בחינה קפדנית על ידי משרד האוצר, וכפופה לדיווח, פיקוח ובקרה. לפיכך, הגדלת התקרה אינה כרוכה בסיכון של שימוש לרעה אלא רק מאפשרת לממש את הפוטנציאל הפילנתרופי של מגזרים בעלי אמצעים לטובת כלל החברה.

במציאות של פערים חברתיים, עומס על שירותים ציבוריים ותחושת אחריות גוברת בקרב גופים כלכליים – זהו מהלך מבורך, מחושב וראוי, שיש בו כדי לחזק את הערבות ההדדית בישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

כ"ח באייר התשפ"ה (26.05.2025)